

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 935/2536

บริษัทศิริรินทร์ไทย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กรมสรรพากร ที่ 1 นายบัณฑิต บุญยะ

ปานะ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายทวีศักดิ์ วรทิวดี ที่ 3 นายปรีชา

แพทย์ธเนศวร ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 103)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1160/2/00529 ลงวันที่ 8 เมษายน 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 404 ก./2533/1 และ 404 ข./2533/1 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2533 ให้ประเมินใหม่ทั้งสองรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้หักต้นทุนซื้อในกรณีที่โจทก์ขายสินค้าไม่ลงบัญชี หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาให้ร้อยละ 80 ทั้งสองรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2527 ในกรณีในใบส่งของตรงกัน เว้นแต่ราคาขายต่อหน่วยต่างกันให้ถือราคาต่ำเป็นรายได้

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 101,100)

คำสั่ง

คำพิพากษาศาลชั้นต้นมิได้บังคับให้จำเลยต้องทำการประณามใหม่ เสียก่อนที่ ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา จึงไม่มีสภาพบังคับให้จำเลย จำต้องขอทุเลาการบังคับใน ระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

คำพิพากษาศาลชั้นต้นมิได้บังคับให้จำเลยต้องทำการประณามใหม่ เสียก่อนที่ ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา จึงไม่มีสภาพบังคับให้จำเลย จำต้องขอทุเลาการบังคับใน ระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุดิ-เจริญ นิลเอสงฆ์-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ